Estratégia Concursos

Aula 08

PRF (Policial) Passo Estratégico de Legislação Penal Especial

Autor:
Telma Vieira

07 de Fevereiro de 2023

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Sumário

1. Introdução 2

2. Regras para a execução do Simulado 2

3. O que fazer após a conclusão do simulado 3

4. Questões 3

5. Questões Comentadas 7

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

1. Introdução

Oi pessoal, tudo bem? Neste relatório faremos nosso simulado contemplando questões sobre os assuntos vistos nas últimas aulas.

A intenção do simulado é dar ao aluno a oportunidade de fazer um teste real em condições de prova e, assim, verificar como se sairia se ela fosse realizada agora, com os conhecimentos que já tem.

Assim, é interessante não fazer nenhuma revisão específica antes de realizar esse teste, para que se tenha uma nota mais representativa das suas condições atuais.

Não custa lembrar que se trata de um mero simulado e, por isso, o aluno não deve ter medo de errar as questões aqui apresentadas. Vale aqui a máxima de que é melhor errar agora do que no dia da prova. Os erros devem ser vistos como uma oportunidade para revisar o conteúdo ainda deficiente do estudo.

Assim como será no dia da sua prova, esse simulado também está sujeito a algumas regras básicas, sendo somente critérios mínimos que precisam ser obedecidos na hora da execução, para que o resultado tenha alguma relevância.

2. Regras para a execução do Simulado

1. O simulado deve ser **feito sem consulta**;

2. O simulado deve ser feito no **tempo máximo de 20 minutos**, marcados no relógio;

3. O simulado deve ser feito **sem interrupções**;

4. Somente consulte o **gabarito de alguma questão após o término do simulado**.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

3. O QUE FAZER APÓS A CONCLUSÃO DO SIMULADO

Os simulados são uma boa oportunidade para aprender novos conteúdos e fixar os já estudados. Por isso, é importante que o aluno reserve um tempo, logo após a conclusão das questões, para:

1. Revisar com atenção todos os seus erros;
2. Revisar com atenção todos os pontos que foram objeto de dúvida ao longo do simulado, mesmo que tenha acertado (anote as dúvidas ao longo da execução das questões); e
3. Ajustar as suas anotações e marcações, se for necessário.

Lembrando que nosso objetivo com o simulado não é esgotar a matéria, mas sim, trazer questões para ajudar na fixação do conteúdo.

4. QUESTÕES

1. Com relação à Lei 9.605/98 e à conduta típica de matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida, prevista no art. 29, analise:

I - É punível com detenção de seis meses a dois anos;

II – Incorre nas mesmas penas quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural;

III - No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena.

IV - A pena é aumentada de terça parte, se o crime é praticado durante a noite.

V – As disposições deste artigo também se aplicam aos atos de pesca.

Está correto o que se afirma em:

a) I e II;

b) I e III;

c) II e III;

d) I, III, IV e V;

e) todas as assertivas.

2. No que tange à Lei de Crimes Ambientais e à jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o assunto, assinale a alternativa correta:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) Aplica-se a teoria da dupla imputação aos crimes ambientais;

b) Não há bis in idem quando a pessoa jurídica e a pessoa física diretamente envolvida na prática são responsabilizadas concomitantemente;

c) Não é possível a desconsideração da personalidade jurídica, quando esta dificultar o ressarcimento dos prejuízos causados;

d) O crime previsto no art. 54 da Lei – "Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora" – é de natureza material, exigindo-se a realização de perícia para comprovação do dano.

e) Em nenhuma hipótese é possível a edição de medidas provisórias tratando sobre matéria ambiental.

3. Com relação à Lei 9.605/98 e à conduta típica de pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente, prevista no art. 34, analise:

I - É punível com pena de reclusão;

II - É de natureza formal;

III – É de natureza material;

IV – Admite aplicação do Princípio da Insignificância, desde que presentes os requisitos para tanto.

Está correto o que se diz apenas em:

a) I

b) I e II

c) I e III

d) II e IV

e) III e IV

4. Em relação à jurisprudência sobre a Lei de Crimes Ambientais, assinale a alternativa incorreta:

a) O crime de transporte de produtos tóxicos, nocivos ou perigosos, previsto no art. 56, caput, da Lei n. 9.605/1998, é crime de perigo abstrato.

b) Admite-se a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental.

c) Compete à Justiça estadual o julgamento de crime ambiental decorrente de construção de moradias de programa habitacional popular, nas hipóteses em que a Caixa Econômica Federal atue, tão somente, na qualidade de agente financiador da obra.

d) O STJ e o STF reconhecem a atipicidade material de determinadas condutas praticadas em detrimento do meio ambiente, desde que verificada a mínima ofensividade da

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

e) O crime previsto no art. 34 da Lei – "Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente" - é crime de perigo abstrato.

5. Quanto ao crime de pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano (art. 65 da Lei de Crimes Ambientais), assinale a alternativa correta:

a) É punível com pena de detenção de três meses a dois anos;

b) É punível com pena de reclusão de três meses a dois anos;

c) Se realizado em monumento tombado por seu valor artístico, a pena é aumentada de um terço até a metade;

d) Se realizado em monumento tombado por seu valor artístico, configurará hipótese qualificada do crime;

e) Constitui crime a prática de grafite, vedada qualquer exceção

6. Fabio, de 28 anos, em uma sala de bate papo da Internet conheceu Aline, de 17 anos de idade. Após duas horas de conversa Aline confessou já ter praticado ato infracional quando tinha 16 anos. Sabendo disso, Fabio induziu Aline a roubar uma loja de roupas no centro da cidade, alertando que o fato de Aline ser menor de idade não traria maiores problemas a ela. Aline, com medo de ser pega, decidiu não praticar o roubo. Diante da situação narrada, marque a alternativa correta.

a) Fabio não cometeu crime, pois o caso narra uma simples instigação do crime de roubo, que não é punível.

b) Fabio não cometeu o crime, pois para a configuração do crime previsto no artigo 244-B, do ECA – corrupção de menores, Aline teria que ter sido corrompida, o que não ocorreu.

c) Fabio responderá pelo crime de corrupção de menores previsto no artigo 244-B, do ECA, pois sua configuração independe da prova efetiva da corrupção do menor.

d) Fabio cometeu o crime previsto no artigo 244-B, do ECA (corrupção de menores), com a causa de aumento prevista no § 3° devido à natureza hedionda do delito.

e) Fábio responderá pelo crime do artigo 244-B, do ECA (corrupção de menores), estando sujeito à pena de detenção.

7. Ana Júlia, de 32 anos, foi pega em flagrante fotografando sua prima Amanda, de 12 anos, em poses nitidamente sensuais, dando ênfase nos órgãos genitais da menor, que estavam cobertos com um lençol.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Conforme já decidiu o STJ, tal conduta:

a) Não configura crime.

b) Configura crime previsto no ECA.

c) Configura crime previsto no Código Penal.

d) Configura crime previsto no ECA, com o aumento de pena em virtude da relação de parentesco entre as envolvidas.

e) Configura contravenção penal.

8. Em relação ao crime de previsto no artigo 244-A, do ECA (Submeter criança ou adolescente, como tais definidos no *caput* do art. 2º desta Lei, à prostituição ou à exploração sexual), assinale a opção correta:

a) A pena será a reclusão de quatro a dez anos e multa, além da perda de bens e valores utilizados na prática criminosa em favor do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente da unidade da Federação (Estado ou Distrito Federal) em que foi cometido o crime, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé.

b) A pena será a reclusão de quatro a oito anos e multa, além da perda de bens e valores utilizados na prática criminosa em favor do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente da unidade da Federação (Estado ou Distrito Federal) em que foi cometido o crime, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé.

c) A pena será a reclusão de quatro a dez anos e multa, não havendo que se falar em perda de bens e valores utilizados na prática criminosa em favor do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente da unidade da Federação (Estado ou Distrito Federal) em que foi cometido o crime.

d) A pena será a reclusão de quatro a dez anos e multa, além da perda de bens e valores utilizados na prática criminosa em favor da criança ou adolescente vítima do crime, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé.

e) A pena será a reclusão de dois a oito anos e multa, além da perda de bens e valores utilizados na prática criminosa em favor da criança ou adolescente vítima do crime, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

5. QUESTÕES COMENTADAS

1. Com relação à Lei 9.605/98 e à conduta típica de matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida, prevista no art. 29, analise:

I - É punível com detenção de seis meses a dois anos;

II – Incorre nas mesmas penas quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural;

III - No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena.

IV - A pena é aumentada de terça parte, se o crime é praticado durante a noite.

V – As disposições deste artigo também se aplicam aos atos de pesca.

Está correto o que se afirma em:

a) I e II;

b) I e III;

c) II e III;

d) I, III, IV e V;

e) todas as assertivas.

Comentários

Vejamos o art. 29:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida:

Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa.

§ 1º Incorre nas mesmas penas:

I - quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em desacordo com a obtida;

II - quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural;

III - quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

§ 2º No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena.

§ 3º São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras.

§ 4º A pena é aumentada de metade, se o crime é praticado:

I - contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que somente no local da infração;

II - em período proibido à caça;

III - durante a noite;

IV - com abuso de licença;

V - em unidade de conservação;

VI - com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em massa.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

§ 5º A pena é aumentada até o triplo, se o crime decorre do exercício de caça profissional.

§ 6º As disposições deste artigo não se aplicam aos atos de pesca.

I – ERRADA. A pena é de detenção de seis meses a um ano, e multa.

II – CORRETA. Art. 29, §1º, inciso I.

III – CORRETA. É a figura do perdão judicial, prevista no §2º do art. 29.

IV – ERRADA. A pena é aumentada de metade. Veja:

§ 4º A pena é aumentada de metade, se o crime é praticado:

I - contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que somente no local da infração;

II - em período proibido à caça;

III - durante a noite;

IV - com abuso de licença;

V - em unidade de conservação;

VI - com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em massa.

V – ERRADA, na forma do art. 29, §6º.

GABARITO LETRA C.

2. No que tange à Lei de Crimes Ambientais e à jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o assunto, assinale a alternativa correta:

a) Aplica-se a teoria da dupla imputação aos crimes ambientais;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ERRADA. A teoria da dupla imputação foi abandonada pelo STF, de modo que a responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes ambientais não está condicionada à simultânea persecução penal da pessoa física em tese responsável no âmbito da empresa.

b) Não há *bis in idem* quando a pessoa jurídica e a pessoa física diretamente envolvida na prática são responsabilizadas concomitantemente;

CORRETA.

c) Não é possível a desconsideração da personalidade jurídica, quando esta dificultar o ressarcimento dos prejuízos causados;

ERRADA. Art. 4º da Lei:

> *"Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente."*

d) O crime previsto no art. 54 da Lei – "Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora" – é de natureza material, exigindo-se a realização de perícia para comprovação do dano.

ERRADA. Vejam:

O delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei nº 9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia. STJ. 3ª Seção. EREsp 1417279/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 11/04/2018 (Info 624).

e) Em nenhuma hipótese é possível a edição de medidas provisórias tratando sobre matéria ambiental.

ERRADA.

É possível a edição de medidas provisórias tratando sobre matéria ambiental, mas sempre veiculando normas favoráveis ao meio ambiente. A proteção ao meio ambiente é um limite material implícito à edição de medida provisória, ainda que não conste expressamente do elenco das limitações previstas no art. 62, § 1º, da CF/88. STF. Plenário. ADI 4717/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 5/4/2018 (Info 896).

GABARITO LETRA B.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

3. Com relação à Lei 9.605/98 e à conduta típica de pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente, prevista no art. 34, analise:

I - É punível com pena de reclusão;

ERRADA. Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

II - É de natureza formal;

CORRETA. O STJ entende que o crime previsto no art. 34 é de natureza formal, de perigo abstrato, que prescinde de efetivo dano para sua configuração, de modo que o ato de pescar, ainda que sem êxito, é suficiente para tipificar a conduta.

III – É de natureza material;

ERRADA, na forma da explicação supra.

IV – Admite aplicação do Princípio da Insignificância, desde que presentes os requisitos para tanto.

CORRETA. De acordo com o STJ é possível a aplicação do Princípio da Insignificância no crime do artigo 34, do CP, desde que estejam presentes os requisitos para a sua aplicação.

Está correto o que se diz apenas em:

a) I

b) I e II

c) I e III

d) II e IV

e) III e IV

GABARITO LETRA D.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

4. Em relação à jurisprudência sobre a Lei de Crimes Ambientais, assinale a alternativa incorreta:

a) O crime de transporte de produtos tóxicos, nocivos ou perigosos, previsto no art. 56, caput, da Lei n. 9.605/1998, é crime de perigo abstrato.

CORRETA.

Crime ambiental. Transporte de produtos tóxicos, nocivos ou perigosos. Art. 56, caput, da Lei n. 9.605/1998. Resolução da ANTT n. 420/2004. Crime de perigo abstrato. Perícia. Prescindibilidade.

O crime previsto no art. 56, caput da Lei n. 9.605/1998 é de perigo abstrato, sendo dispensável a produção de prova pericial para atestar a nocividade ou a periculosidade dos produtos transportados, bastando que estes estejam elencados na Resolução n. 420/2004 da ANTT. REsp 1.439.150-RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, por unanimidade, julgado em 05/10/2017, DJe 16/10/2017

b) Admite-se a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental.

ERRADA.

Súmula 613, STJ - Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental.

c) Compete à Justiça estadual o julgamento de crime ambiental decorrente de construção de moradias de programa habitacional popular, nas hipóteses em que a Caixa Econômica Federal atue, tão somente, na qualidade de agente financiador da obra.

CORRETA.

Compete à Justiça estadual o julgamento de crime ambiental decorrente de construção de moradias de programa habitacional popular, nas hipóteses em que a Caixa Econômica Federal atue, tão somente, na qualidade de agente financiador da obra. CC 139.197-RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, por unanimidade, julgado em 25/10/2017, DJe 09/11/2017.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

d) O STJ e o STF reconhecem a atipicidade material de determinadas condutas praticadas em detrimento do meio ambiente, desde que verificada a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

CORRETA.

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. PESCA EM PERÍODO DEFESO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. CONDUTA QUE NÃO CAUSOU DANOS AO ECOSSISTEMA. ATIPICIDADE MATERIAL DOS FATOS. RECLAMO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça e o Supremo Tribunal Federal reconhecem a atipicidade material de determinadas condutas praticadas em detrimento do meio ambiente, desde que verificada a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes (...) (RHC nº 58247/RR, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, 17 de março de 2016).

e) O crime previsto no art. 34 da Lei – "Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente" - é crime de perigo abstrato.

CORRETA, como já visto.

O STJ entende que o crime previsto no art. 34 é de natureza formal, de perigo abstrato, que prescinde de efetivo dano para sua configuração, de modo que o ato de pescar, ainda que sem êxito, é suficiente para tipificar a conduta.

GABARITO LETRA B.

5. Quanto ao crime de pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano (art. 65 da Lei de Crimes Ambientais), assinale a alternativa correta:

a) É punível com pena de detenção de três meses a dois anos;

b) É punível com pena de reclusão de três meses a dois anos;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) Se realizado em monumento tombado por seu valor artístico, a pena é aumentada de um terço até a metade;

d) Se realizado em monumento tombado por seu valor artístico, configurará hipótese qualificada do crime;

e) Constitui crime a prática de grafite, vedada qualquer exceção.

Comentários

Letras a) e b) ERRADAS. Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.

Letras c) ERRADA e d) CORRETA. *"§1º Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de 6 (seis) meses a 1 (um) ano de detenção e multa".*

Letra e) ERRADA. *"§ 2º Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado e, no caso de bem público, com a autorização do órgão competente e a observância das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional".*

GABARITO LETRA D.

6. Fabio, de 28 anos, em uma sala de bate papo da Internet conheceu Aline, de 17 anos de idade. Após duas horas de conversa Aline confessou já ter praticado ato infracional quando tinha 16 anos. Sabendo disso, Fabio induziu Aline a roubar uma loja de roupas no centro da cidade, alertando que o fato de Aline ser menor de idade não traria maiores problemas a ela. Aline, com medo de ser pega,

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

decidiu não praticar o roubo. Diante da situação narrada, marque a alternativa correta.

a) Fabio não cometeu crime, pois o caso narra uma simples instigação do crime de roubo, que não é punível.

b) Fabio não cometeu o crime, pois para a configuração do crime previsto no artigo 244-B, do ECA – corrupção de menores, Aline teria que ter sido corrompida, o que não ocorreu.

c) Fabio responderá pelo crime de corrupção de menores previsto no artigo 244-B, do ECA, pois sua configuração independe da prova efetiva da corrupção do menor.

d) Fabio cometeu o crime previsto no artigo 244-B, do ECA (corrupção de menores), com a causa de aumento prevista no § 3° devido à natureza hedionda do delito.

e) Fábio responderá pelo crime do artigo 244-B, do ECA (corrupção de menores), estando sujeito à pena de detenção.

Comentários:

A conduta de Fabio está prevista no artigo 244-B, do ECA, § 1°:

> *Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: (Incluído pela Lei n° 12.015, de 2009)*
>
> *Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei n° 12.015, de 2009)*
>
> *§ 1º Incorre nas penas previstas no caput deste artigo quem pratica as condutas ali tipificadas utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos, inclusive salas de bate-papo da internet. (Incluído pela Lei n° 12.015, de 2009)*

Ademais, a conduta de Fabio se amolda no entendimento do STJ consubstanciado na Súmula n° 500: A configuração do crime do art. *244-B* do *ECA* independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Por fim, destaca-se que a pena prevista para o crime não é de detenção, e sim reclusão.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO LETRA C.

7. Ana Júlia, de 32 anos, foi pega em flagrante fotografando sua prima Amanda, de 12 anos, em poses nitidamente sensuais, dando ênfase nos órgãos genitais da menor, que estavam cobertos com um lençol. Conforme já decidiu o STJ, tal conduta:

a) Não configura crime.

b) Configura crime previsto no ECA.

c) Configura crime previsto no Código Penal.

d) Configura crime previsto no ECA, com o aumento de pena em virtude da relação de parentesco entre as envolvidas.

e) Configura contravenção penal.

Comentários:

A conduta de Ana Júlia está tipificada no artigo 240, caput, do ECA:

> *Art. 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente: (Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008)*
>
> *Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.*

De acordo com o entendimento do STJ proferido pela 6ª Turma no Resp. 1.543.267-SC, o crime previsto no artigo 240 estará configurado mesmo que os órgãos genitais da criança ou adolescente estejam cobertos com peças de roupas, desde que esteja configurada a finalidade sexual e libidinosa do ato.

GABARITO LETRA B.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

8. Em relação ao crime de previsto no artigo 244-A, do ECA (Submeter criança ou adolescente, como tais definidos no *caput* do art. 2º desta Lei, à prostituição ou à exploração sexual), assinale a opção correta:

a) A pena será a reclusão de quatro a dez anos e multa, além da perda de bens e valores utilizados na prática criminosa em favor do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente da unidade da Federação (Estado ou Distrito Federal) em que foi cometido o crime, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé.

b) A pena será a reclusão de quatro a oito anos e multa, além da perda de bens e valores utilizados na prática criminosa em favor do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente da unidade da Federação (Estado ou Distrito Federal) em que foi cometido o crime, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé.

c) A pena será a reclusão de quatro a dez anos e multa, não havendo que se falar em perda de bens e valores utilizados na prática criminosa em favor do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente da unidade da Federação (Estado ou Distrito Federal) em que foi cometido o crime.

d) A pena será a reclusão de quatro a dez anos e multa, além da perda de bens e valores utilizados na prática criminosa em favor da criança ou adolescente vítima do crime, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé.

e) A pena será a reclusão de dois a oito anos e multa, além da perda de bens e valores utilizados na prática criminosa em favor da criança ou adolescente vítima do crime, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé.

Comentários:

Vejamos o que dispõe o artigo 244-A, do ECA, §único, com redação dada pela Lei nº 13.440, de 8 de maio de 2017:

> *Art. 244-A. Submeter criança ou adolescente, como tais definidos no caput do art. 2o desta Lei, à prostituição ou à exploração sexual:*
>
> *Pena- reclusão de quatro a dez anos e multa, além da perda de bens e valores utilizados na prática criminosa em favor do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente da unidade da Federação (Estado ou Distrito Federal) em que foi cometido o crime, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé.*

GABARITO LETRA A.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.